

1501715-54.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1501715-54.2022.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 21 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1501715-54.2022.8.26.0544 - 2022/001345

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCELO BASTOS STEFANIN

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MARCELO BASTOS STEFANIN, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 05 de julho de 2022, durante a manhã, na Avenida Capitão Francisco Copeli, nº 1, bairro Tarumã, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso de aproximadamente 40g (quarenta gramas), 38 (trinta e oito) porções de crack, substância derivada da cocaína, com peso de aproximadamente 26g (vinte e seis gramas), e 49 (quarenta e nove) porções de cocaína em pó, com peso de aproximadamente 104g (cento e quatro gramas), consideradas drogas, vez que determinam dependência física e psíquica. Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa

prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela integral procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia, fixando-se o regime inicial fechado.

A Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação do delito tipificado na denúncia para aquele tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de entendimento diverso, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da confissão informal prestada em solo policial, compensando-a com a agravante da reincidência, a fixação de regime inicial mais brando que o fechado, a detração da pena, considerando-se o tempo de prisão do acusado, bem com o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 2, comprovante de depósito de fl. 59, laudo de exame químico toxicológico de fls. 79/81, que resultou positivo para maconha, cocaína e crack, substâncias descritas na denúncia, consideradas entorpecentes e que possuem capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas comuns, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que estava catando reciclados em frente a um ponto de vendas, em um ferro velho, quando surgiram guardas municipais vindo de um matagal. Disse que foi abordado e os guardas lhe imputaram a propriedade das drogas, após informar que tinha antecedentes por tráfico.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos guardas envolvidos na prisão do acusado.

Não há qualquer irregularidade na oitiva dos guardas envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

O relato do guarda municipal merece credibilidade, não havendo qualquer suspeita de que tenha faltado com a verdade. Importante ressaltar que em momento algum a Defesa logrou êxito em desabonar o testemunho do servidor.

Destaco que o depoimento judicial do agente de segurança foi coerente com as declarações por ele prestada na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Sobre a validade do depoimento prestado pelo agente, corroborado, lembro, pelas demais provas carreadas aos autos, existe orientação jurisprudencial: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello).

Outrossim, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas. Ademais, importante destacar a quantidade e variedade de drogas apreendida, bem

como a forma de condicionamento, assim como a apreensão de R\$ 30,00 (trinta reais), em dinheiro, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença de tamanha quantidade e variedade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito para o tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, é portador de maus antecedentes também pela prática de tráfico de drogas, razão pela qual, considerando o baixo estofo moral do acusado e sua vinculação permanente ao odioso comércio, fixo sua pena em patamar acima do mínimo legal estabelecido para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante genérica da reincidência, devendo a pena base ser agravada em 1/6 (um sexto), totalizando-a, nesta fase da dosimetria da pena em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 700 (setecentos) dias multa, mantida a unidade no piso mínimo, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da reincidência do acusado, bem como pela quantidade, variedade e forma de condicionamento dos entorpecentes apreendidos, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Também não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repreensão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MARCELO BASTOS STEFANIN, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a 07 (sete) anos

de reclusão e no pagamento de 700 (setecentos) dias multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) o qual deverá ser usado para pagar parte das custas e multa, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA